ShotNote: คำแนะนำสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ — ตอนที่ ๙ ทหารกองประจำการลาและขาดหนีราชการ

สรุปจากตอนที่ ๙ ข้อ ๑–๖ และผนวก ก (แบบ สด.๓๓) · ตอนสุดท้ายของคำแนะนำฯ

1) การลาของทหารกองประจำการ (ข้อ ๑)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
อำนาจนายอำเภอ	อนุญาตให้ทหารกองประจำการ**ลาต่อ**ได้เมื่อ **ลาป่วย**เพื่อรักษาตัวที่ภูมิลำเนาซึ่งห่างไกลผู้บังคับบัญชา ครบกำหนดแล้วยังไม่หาย · หรือไปด้วยกิจธุระแล้วป่วย	๑
การพิจารณา	พิจารณาอาการป่วยประกอบ**ใบรับรองแพทย์** · ถ้าคมนาคมสะดวก ไปตรวจสภาพอาการ ณ ท้องที่ที่รักษาตัวแล้วเสนอนายอำเภอ · ป่วยไม่มาก → ชี้แจงให้กลับหน่วยต้นสังกัดตามกำหนดวันที่อนุญาต	๑.๑
การบันทึก	นายอำเภออนุญาตลาป่วยต่อแล้ว **บันทึกในบัตรอนุญาตลาแบบ ๒ ด้านหลัง** + หนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัด · ไม่ควรเกิน **7 วัน**	๑.๒
ลากิจ / ลาพักผ่อน	**นายอำเภอไม่มีอำนาจ** · ต้องลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง · จำเป็นต้องลาต่อและอยู่ต่างจังหวัดซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาอนุญาตได้ → ส่งใบลาทางไปรษณีย์หรือทางอื่น	๑.๓

2) ทหารขาดหนีราชการ (ข้อ ๒)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
เกณฑ์ความผิดฐานหนีราชการ	ขาดจากราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพ้นกำหนดลาแล้ว ไปจนถึง: **24 ชั่วโมง**ต่อหน้าราชศัตรู · **3 วัน**ในเวลาสงคราม/เขตกฎอัยการศึก · **15 วัน**ในเวลาปกติ	๒.๑
ลงอาญา	ตามระเบียบการลงอาญาทหารขาดหนีราชการ (ข้อบังคับ กห.)	๒.๒
การนับวัน	นับวันแรกที่ขาดเป็น **1 วัน**ไม่ว่าเวลาใด · **ไม่นับวันที่ได้ตัวมา** (กลับเองหรือจับส่ง)	๒.๓.๑
นับเป็นปี	หนีครบรอบปีสุริยคติ: 1 รอบ **12 เดือน** = 1 ปี · ๑ ม.ค.๙๕–๓๑ ธ.ค.๙๕ (จับ ๑ ม.ค.๙๖) = 1 ปี · ๑ ก.ค.๙๕–๓๐ มิ.ย.๙๗ (จับ ๑ ก.ค.๙๗) = 2 ปี	๒.๓.๒
เศษ < 360 วัน	นับเป็นเดือน โดย **30 วัน = 1 เดือน** · ๑ ม.ค.๙๗–๑๔ ธ.ค.๙๗ = 348 วัน = **11 เดือน 18 วัน** · ๑ ม.ค.๙๖–๑๔ ธ.ค.๙๗ = **1 ปี 11 เดือน 18 วัน**	๒.๓.๓
เศษ 360–364 วัน	ถือ **360 วัน**เป็นหลักคำนวณทัณฑ์ (ตัวอย่าง ๑ ม.ค.๙๕–๒๘ ธ.ค.๙๕ = 362 วัน → ถือ 360) · ใช้เพื่อคำนวณทัณฑ์ตามข้อบังคับ กห.เท่านั้น	๒.๓.๔

3) อายุความหนีราชการ (ข้อ ๓)

ลักษณะการหนี	หนีก่อน ๑ ม.ค. ๒๕๐๐	หนีตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๐๐
เข้าอยู่กับราชศัตรู / หนีต่อหน้าราชศัตรู	**20 ปี**	**20 ปี**
หนีเวลาสงคราม / เขตกฎอัยการศึก	**15 ปี**	**15 ปี**
หนีเวลาปกติ	**5 ปี**	**10 ปี**

เมื่อคดีขาดอายุความ → **ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒** แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายรับราชการทหาร **โดยไม่ต้องสั่งลงทัณฑ์**

4) การติดตามทหารหนีราชการ (ข้อ ๔)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
ในกทม.	ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดแจ้งขอติดตามตรงไป**กรมตำรวจ**	๔.๑
การจับ	เมื่อฝ่ายทหารมีหนังสือขอให้จับ พนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจจับไว้มอบเจ้าหน้าที่ทหารต้นสังกัด · ถ้ามี**สารวัตรทหาร**ในท้องที่ → แจ้งสารวัตรทหารเป็นผู้จับ · จับได้แล้วควบคุมไว้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทหาร**โดยเร็วที่สุด**	๔.๒–๔.๓
กทม. หลังจับได้	พนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจแจ้งโดยเร็ว · ฝ่ายทหารมารับตัว**ไม่เกิน 24 ชั่วโมง**นับแต่เวลารับแจ้ง · **ทหารบก** → หน่วยกองพัน/กรมกองที่สังกัด (ต่างจังหวัด/ไม่ทราบสังกัด → **บก.มทบ.๑๑**) · **ทหารเรือ** → กองพันสารวัตรทหาร กรมนาวิกโยธิน ที่สถานีทหารเรือกรุงเทพ · **ทหารอากาศ** → บก.ทอ. / กองสารวัตรทหารอากาศ / ผู้บังคับการทหารอากาศ	๔.๔.๑
จังหวัด	แจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับหน่วยทหารใกล้เคียงมารับตัว · ห่างไกลหรือไม่มีหน่วยทหารในจังหวัด → ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง**คุมตัวไป**	๔.๔.๒

อื่น	**ส่ง**กรมกองทหารใกล้เคียง แล้วส่งต้นสังกัดต่อ	

5) การปฏิบัติและเบิกจ่ายเงิน (ข้อ ๕–๖)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
ลำดับการสืบจับ	จังหวัดรับแจ้งรายชื่อจากฝ่ายทหาร → ส่งบัญชีให้**อำเภอภูมิลำเนา**และ**กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด** → อำเภอแจ้ง**สถานีตำรวจและกำนัน**ท้องที่ สืบจับตัวส่งเข้ารับราชการ	๕.๑–๕.๒
บัญชี สด.๓๓	จังหวัดและอำเภอคัดรายชื่อลง **สด.๓๓** (ผนวก ก) ไว้ตรวจสอบ · **แยกเล่มเป็นแผนก** · ในแผนกคัดเป็นปี พ.ศ.ที่ขาดหนีราชการ	๕.๓
ขาดอายุความ	**ธนวาคม**ทุกปี สัสดีจังหวัดสำรวจผู้หนีจนคดีขาดอายุความ รวบรวมแยกแผนกส่ง **จทบ. กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ** เพื่อส่งหางว่าวนำปลด	๕.๔
ข้าราชการผู้ควบคุมนำส่ง	เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ตาม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากงบ**กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย**	๖.๑
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรที่ได้รับมอบหมาย	ถือเกณฑ์ระเบียบปราบปรามโจรผู้ร้าย · เบี้ยเลี้ยงเดินทาง: **กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน วันละ 14 บาท** · **ราษฎรที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านมอบหมาย วันละ 12 บาท** · ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง ชั้นที่ ๓ หรือต่ำสุด · เบิกจากงบ**กระทรวงมหาดไทย**	๖.๒
ตัวทหารหนีราชการ	เบี้ยเลี้ยงระหว่างควบคุม/เดินทาง = เท่าอัตราเบี้ยเลี้ยง**ผู้ต้องหาคดีอาญา**ในท้องถิ่น · ค่าพาหนะ ชั้น ๓ หรือต่ำสุด · เบิกจากงบ**กระทรวงกลาโหม** ทางหน่วยสัสดีหรือหน่วยที่รับตัว · จังหวัด/อำเภอให้ยืมเงินทดรองราชการไปก่อน แล้วรวบรวมใบสำคัญส่งใช้	๖.๓
หน่วยรับตัว	**ต่างจังหวัด**: ถ้ามีเงินรองจ่ายพอก็รองจ่ายก่อน รีบรายงาน**กรมการเงินทหารบก** (จำนวนทหาร ประเภทเงิน จำนวนเงิน) เพื่อโอนเงินมาตั้งจ่าย · **ใน กทม.**: รองจ่ายไม่พอ → เบิกโดยวิธี**ผลัดส่งใบสำคัญ**ต่อกรมการเงินทหารบก	๖.๓.๑–๖.๓.๒

6) ผนวก ก: แบบ สด.๓๓ (ทบ.๑๐๑–๐๙๑)

ช่อง	วิธีเขียน
บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการที่หนีราชการ	(๑) จังหวัดภูมิลำเนา · (๒) แผนก ทบ./ทร./ทอ. · (๓) เล่ม ลำดับ เมื่อขึ้นเล่มใหม่**ไม่ตัดปี**
ช่อง (๔)	ช่องหน้า: เลขที่ลำดับผู้หนีราชการ · ช่องหลัง: เลขที่จำนวนที่จำหน่ายจากการหนีราชการแล้วจนถึงจำนวนที่เท่าใด
(๕)–(๙)	ยศ ชื่อ ชื่อสกุล · เครื่องหมายและภูมิลำเนา ตาม**ทะเบียนกองประจำการ** · ชื่อบิดามารดา · สังกัดตามหนังสือขอติดตาม
(๑๐)–(๑๑)	เลขที่หนังสือ/พ.ศ. ที่ขอติดตาม · เลขที่หนังสือ/พ.ศ. ที่ขอให้ตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามตัวส่ง
(๑๒)–(๑๔)	จำหน่าย: วัน เดือน พ.ศ. · เหตุที่พ้นจากการเป็นทหารหนีราชการ (กลับเข้ารับราชการ จับตัวส่งต้นสังกัด หมดอายุความ ฯลฯ) · ข้อความเพิ่มเติม
หมายเหตุ	**ตัด พ.ศ.ที่หนีราชการ** เมื่อขึ้น พ.ศ.ใหม่ ขึ้นแผ่นใหม่ในเล่มเดียวกัน

> กับดัก: หนีเวลาปกติ **15 วัน** / สงคราม **3 วัน** / ต่อหน้าราชศัตรู **24 ชม.** · อายุความเวลาปกติ **5 ปี** (ก่อน ๒๕๐๐) → **10 ปี** (หลัง) · สงคราม 15 ปี · ราชศัตรู 20 ปี · 30 วัน = 1 เดือน · 360–364 วัน → ถือ 360 · เบี้ยเลี้ยง **14 / 12 บาท** · ลาป่วยต่อไม่เกิน **7 วัน** · นายอำเภอไม่มีอำนาจลากิจ/ลาพักผ่อน · รับตัวใน กทม. ไม่เกิน **24 ชม.**